

証人尋問に関する次の1から5までの各記述のうち、正しいものはどれか。

1. 証人には、自己の直接体験した事実だけでなく、その体験した事実により推測した事項を供述させることができる。
2. 証人尋問は公開の法廷で行わなければならないので、裁判所は、公判期日外において、裁判所外で証人を尋問することはできない。
3. 6歳の幼児は、その年齢だけによって、体験した事実を認識、記憶し、かつ、その事実を表現する能力に欠けているといえるので、証人としてこれを尋問することはできない。
4. 検察官は、あらかじめ供述調書の証拠調べを請求しておかなければ、その供述者の証人尋問を請求することはできない。
5. 宣誓した証人は、自己が刑事訴追を受けるおそれのある証言を拒むことはできないものの、その証言した内容が自己の刑事裁判で証拠とされることはない。

1 正しい

156条1項は、「証人には、その実験した事実により推測した事項を供述させることができる。」としている。証人は、本来、自己が直接経験した事実を供述すべきであり、経験事実に基づかない単なる意見を述べることは原則として許されない（規則199条の13第2項4号参照）。しかし、経験事実とそれに基づく推測とは実際上区別することが困難な場合も多く、また経験事実に基づく推測は、単なる意見と違ってある程度の客観性と非代替性を有し、それ自体証拠価値を有する。そこで、156条1項は、実験した事実により推測した事項の供述を許すこととしたのである。

2 誤っている

証人尋問は公判期日に裁判所で行うのが原則であるが、公判期日外に行うこともある。このような例外は2種類あり、1つは公判期日外に裁判所で行う場合であり（281条、期日外尋問）、もう1つは裁判所外で行う場合である（158条、裁判所外尋問）。どちらも例外的な場合であるから、証人の重要性、年齢、職業、健康状態その他の事情と事案の軽重とを考慮した上、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、必要と認めるときに限って認められる（281条、158条1項）。

3 誤っている

証人適格（証人となり得る資格）は、訴訟当事者以外の第三者であれば、法律に特別の定めがある場合以外は、何人にも認められる（143条）。証人適格がある者であっても、自己の経験を供述する能力すなわち証言能力を欠けば、その証言には証拠能力はないが、精神病患者（最判昭23.12.24）や満4歳と5歳の児童（東京高判昭46.10.20）にも証言能力が認められることがある（ただ、その場合でもその証明力の判断に慎重さが要求されるのは当然である）。

4 誤っている

証人尋問について、あらかじめ供述調書の証拠調べを請求しておかなければ、検察官がその供述者の証人尋問を請求できない旨の規定はない。また、自白については、犯罪事実に関する他の証拠が取り調べられた後でなければ、その取調を請求することはできないとする301条のような規定が存在するが、証人尋問についてはこのような規定も存しない。

5 誤っている

何人も、自己が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる（146条）。憲法38条1項は、広く自己負罪拒否の特権を認めているが、146条はこれを受けて証人について証言拒絶権を保障したものである（最大判昭27.8.6）。